

PUTUSAN
Nomor...../Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Anak/Para Anak* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;
(apabila dilakukan penangkapan)

Anak/Para Anak* ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 5. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negerisejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain*;

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum..... beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan *Nomor..... tanggal...../orangtua/wali/pendamping,atau

pemberi bantuan hukum lainnya/pembimbing kemasyarakatan; (Pilih salah satu dan/atau bersama-sama)

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriNomor tanggaltentang Penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;

Membaca Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor..... tanggaltentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak*, orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan/atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya menyatakan.....;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
(apabila ada tanggapan Anak/Para Anak)*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para Anak* dan/atau Penasihat HukumAnak/Para Anak* mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji*(catatan : apabila saksi korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut anak korban dan saksi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut anak saksi) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Anak/Para Anak telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut:(apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-

-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali/pendamping* dari Anak/Para Anak* yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:.....

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.

2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.

2.

3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

3.,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Anak/Para Anak* dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan Penuntut Umum);

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak*telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim/Majelis Hakim* dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal.....tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke.....(yang sudah dipertimbangkan)* tidak terbukti, Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan alternatif ke..... (yang belum dipertimbangkan)* Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/MajelisHakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan alternatif ke.....sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(apabila dakwaan alternatif lebih dari dua selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di atas)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
(jika Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair, dst tidak terbukti, maka Anak/Para Anak* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan Penasihat Hukum dan/atau tuntutan Penuntut Umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu/Pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.

- 2.
- 3.,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu/Pertama, sehingga Anak/Para Anak* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.,dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal..... tidak terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan pertama/kesatu, dan Dakwaan kedua, dan Dakwaan Ketiga, dan dst tidak terbukti, maka Anak/Para Anak* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut di atas)

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan (tergantung bentuk dakwaan gabungan) tidak terbukti, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....
.....
.....

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Anak/Para Anak*tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan.....;
- (apabila lebih dari satu dakwaan disebutkan seluruhnya)*
- 2. Membebaskan Anak/Para Anak* oleh karena itu dari seluruh* (apabila lebih dari satu dakwaan) dakwaan Penuntut Umum;
- 3. Memerintahkan Anak/Para Anak* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila Anak/Para Anak ditahan)
- 4. Memulihkan hak-hakAnak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping*Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti, Hakim,

.....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri, pada hari ini....., tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para

Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak / Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

- Catatan:
- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
 - Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
 - Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi “singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

P U T U S A N
Nomor/Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak*:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak/Para Anak* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;

(apabila dilakukan penangkapan)

Anak/Para Anak* ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS* oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
5. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Anak/Para Anak* ditahan dalam perkara lain;*

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum..... beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan *Nomor..... tanggal...../orangtua/wali/pendamping, atau pemberi bantuan hukum lainnya/pembimbing kemasyarakatan; (Pilih salah satu dan/atau bersama-sama)

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriNomor
..... tanggaltentang Penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
Membaca Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor..... tanggal
.....tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak*
orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat* dan barang
bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan atau Penasihat
Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:
(apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya
menyatakan;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Anak/Para Anak)*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* didakwa berdasarkan surat
dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut:.....

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para
Anak* dan/atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* mengajukan keberatan dan
setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar
sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* (catatan : apabila saksi korban belum berumur
18 (delapan belas) tahun disebut anak korban dan saksi yang belum berumur

18 (delapan belas) tahun disebut anak saksi) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Para Terdakwa* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada)*:

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali/pendamping* dari Anak/Para Anak* yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:.....

.....
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim/Hakim* dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim/Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

(jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim/Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim/Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

PILIH SALAH SATU YANG TEPAT:

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

(apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda;

(apabila perbuatan tersebut tidak dipidana karena memiliki alasan pembeda)

Menimbang bahwa (apabila pertimbangan alasan pembeda, alasan pemaaf atau bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Anak/Para Anak harus dilepas dari segala tuntutan hukum);

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

.....

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Anak/Para Anak* berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara; (apabila ada barang bukti digunakan dalam perkara lain)*

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....; (apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Anak/Para Anak* tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2. Melepaskan Anak/Para Anak* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3. Memerintahkan Anak/Para Anak* dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila Anak/Para Anak ditahan)
- 4. Memulihkan hak-hak Anak/Para Anak* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti,

.....

Hakim,

.....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri, pada hari ini....., tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh,selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak / Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping* Anak/Para Anak*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
- Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi

“singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

P U T U S A N
Nomor/Pid.Sus-Anak/20.../PN.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak/Para Anak*:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat lahir :
- 3. Umur/tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Kebangsaan :

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal :
- 7. Agama :
- 8. Pekerjaan :

Anak/Para Anak* ditangkap sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....;

(apabila dilakukan penangkapan)

Anak/Para Anak* ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS* oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 5. Hakim/Majelis Hakim* sejak tanggal sampai dengan tanggal;
- 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal;

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan apabila ada)*

Anak/Para Anak * ditahan dalam perkara lain;*

Anak/Para Anak* didampingi oleh Penasihat Hukum..... beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan *Nomor..... tanggal...../orangtua/wali/pendamping,atau pemberi bantuan hukum lainnya/pembimbing kemasyarakatan; (Pilih salah satu dan/atau bersama-sama)

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriNomor
..... tanggaltentang Penunjukan Hakim/Majelis Hakim*;
Membaca Penetapan Hakim/Majelis Hakim* Nomor..... tanggal
.....tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli* dan Anak/Para Anak*
orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat* dan barang
bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(SALIN AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Anak/Para Anak* dan/atau Penasihat
Hukum Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:
(apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Anak/Para Anak* yang pada pokoknya
menyatakan;
(apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Anak/Para Anak* yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Penuntut Umum)*

Setelah mendengar tanggapan Anak/Para Anak* terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....
(apabila ada tanggapan Anak/Para Anak)*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* didakwa berdasarkan surat
dakwaan Penuntut Umum Nomor..... tanggal.....sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Para
Anak* dan/atau Penasihat Hukum Anak/Para Anak* mengajukan keberatan dan
setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar
sebagai berikut:

(SALIN LENGKAP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah/janji* (catatan : apabila saksi korban belum berumur
18 (delapan belas) tahun disebut anak korban dan saksi yang belum berumur

18 (delapan belas) tahun disebut anak saksi) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut: (apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada)*

1. dibawah sumpah/janji* memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:(apabila ada)*

-
-

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut: (apabila diperlukan)*

1. dibawah sumpah/janji* menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Terhadap keterangan saksi, Anak/Para Anak* memberikan pendapat.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali/pendamping* dari Anak/Para Anak* yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(SALIN DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat/bukti elektronik* (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.
2.
3.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak/Para Anak* dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
2.
3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.2.....

Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

(apabila alternatif pertama/kesatu tidak terbukti dilanjutkan pembuktian alternatif kedua, dst)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDAIRITAS*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; (jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang bahwa Anak/Para Anak* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim/Majelis Hakim* terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3., dst.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim/Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.....
- Ad.2.....
- Ad.3....., dst.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidairitas dan kumulatif tersebut diatas)

Menimbang bahwa; (apabila diperlukan tanggap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak/Para Anak* mampu bertanggung jawab, maka Anak/Para Anak* harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak/Para Anak* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan....., patut Anak/Para Anak* dijatuhi tindakan berupa (apabila dijatuhi tindakan)*

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak/Para Anak* selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

(apabila pidana denda bersifat Kumulatif)

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:.....

.....

Menimbang bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA BERSYARAT*

Menimbang bahwa berdasarkan maka kepada Anak/Para Anak* perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA ANAK/PARA ANAK DITAHAN*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak/Para Anak* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA ANAK/PARA ANAK TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* ditahan dan penahanan terhadap Anak/Para Anak* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak/Para Anak* tetap berada dalam tahanan;

APABILA ANAK/PARA ANAK DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan/pidana bersyarat*, maka Anak/Para Anak* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana/apabila dijatuhi pidana bersyarat)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Anak/Para Anak* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Hakim/Majelis Hakim* tidak perlu menahan Anak/Para Anak* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA ANAK/PARA ANAK TIDAK DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak ditahan dan menurut Hakim/Majelis Hakim* tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak/Para Anak* tidak ditahan;

APABILA ANAK/PARA ANAK AKAN DITAHAN*

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak* tidak ditahan dan menurut Hakim/Majelis Hakim* cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak/Para Anak* untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
 - dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*
- (apabila barang bukti dimusnahkan/dirusak)

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
(apabila barang bukti dirampas untuk negara)

Menimbang bahwa barang bukti berupa..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara;
(apabila barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain)

Menimbang bahwa barang bukti berupa.....yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang bahwa barang bukti berupayang telah disita dari....., maka dikembalikan kepada.....;
(apabila barang bukti dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita)*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak/Para Anak*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak/Para Anak*;
Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

PILIH SALAH SATU YANG SESUAI

Menimbang bahwa oleh karena Anak/Para Anak dijatuhi pidana/tindakan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Anak/Para Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal....., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak/Para Anak*tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..... (sesuai kualifikasi tindak pidana) sebagaimana dalam dakwaan.....;
2. - Menjatuhkan pidana kepada Anak/Para Anak* oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama *dan pidana denda sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama di;
- Menjatuhkan tindakan kepada Anak/Para Anak* oleh karena itu dengan tindakan berupa
(pilih salah satu)*
3. *Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana/Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir;
(apabila dijatuhi pidana bersyarat)*
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak/Para Anak* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat dan tindakan)*
5. - Menetapkan Anak/Para Anak* tetap ditahan /
(apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat)*
- Memerintahkan Anak/Para Anak* dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan /
- Memerintahkan Anak/Para Anak* untuk ditahan; (apabila dijatuhi bukan pidana bersyarat dan tindakan)*
(pilih salah satu)*
6. Menetapkan barang bukti berupa:
.....;
7. - Membebaskan kepada Anak/Para Anak* membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp..... (.....);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;
(pilih salah satu)*

APABILA HAKIM TUNGGAL

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri

....., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping*Anak/Para Anak*.

Panitera Pengganti, Hakim,

.....

APABILA HAKIM MAJELIS

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri, pada hari ini....., tanggal, oleh, selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak/Para Anak* didampingi Penasihat Hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping*Anak/Para Anak*.

APABILA HAKIM ANGGOTA YANG MUSYAWARAH BERBEDA DENGAN YANG HADIR

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pada hari, tanggal, oleh,selaku Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....tanggal.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan, dibantu oleh, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Anak / Para Anak didampingi penasihat hukumnya*, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/pendamping*Anak/Para Anak*.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Catatan:

- Yang diberitanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah/penetapan.
- Untuk putusan perkara anak yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, mengikuti formulir ini dengan perubahan kata “biasa” diganti menjadi “singkat” dan kata “surat dakwaan” diganti menjadi “catatan dakwaan”. Putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.